ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
لجنه الانتخابات المركزية
The Central Elections Committee

השופט נעם סולברג
המשנה לנשיא בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-26

قاضي نوعم سولبرج
نائب رئيس المحكمة العليا
رئيس لجنه الانتخابات
المركزية للكنيست 26

Justice Noam Sohlberg
Deputy President of the Supreme Court
Chairman of the Central Elections
Committee for the 26th Knesset

פ"ר 2/26

המבקשים: 1. גיל Qיטאי
2. אלעד הרוש

נ ג ד

המשיבות: 1. שרן השכל
2. ניר יופטרו
3. צבי יואל (הארי) רוזנברג
4. ישראל תחילה – ביטחון, כלכלה, אחדות בעם ישראל

בקשה לפסילת רשימה לכנסת ה-26 לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת

בשם המבקשים: בעצמם

החלטה

1. לפניי בקשה לקבוע שרשימת "ישראל תחילה – בראשות שרן השכל" מנועה מלהתמודד בבחירות לכנסת ה-26, מחמת שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית (לפי סעיף 7א(1) לחוק-יסוד: הכנסת). לפי הנטען, נפל פגם ברישום מפלגת "ישראל תחילה – ביטחון, כלכלה, אחדות בעם ישראל" (המשיבה 4), שמטעמה הוגשה הרשימה; בהודעות לתקשורת טען מר ניר יופטרו (המשיב 2) הודעות כזב לגביו ולגבי מר צבי יואל (הארי) רוזנברג (המשיב 3) בקשר עם ההתמודדות בבחירות; והרשימה משתמשת ללא היתר במוניטין של מפלגת "עלה ירוק". לגישת המבקשים, "חבלה מכוונת בהליך הבחירות באמצעות הונאת ההמונים" פוגעת "בציפור הנפש של הדמוקרטיה ממש" (לשלמות התמונה ראו פ"מ 2/26 הרוש נ' מפלגת עלה ירוק (4.9.2026)).

2. לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה – להידחות על הסף מחמת שאינה מגלה עילה שבדין, וזאת מכוח סמכותי לפי סעיף 7 לנוהל הטיפול בבקשות פסילה לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, התשפ"ו–2026. בית המשפט העליון פסק פעם אחר פעם, "נוכח מעמדה

כתובת: קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 9195015
טלפון: 02-6753407 / פקס: 02-5669855
דוא"ל: vadatb@knesset.gov.il / אתר האינטרנט: bechirot.gov.il

العنوان: مجمع بن غوريون، أورشليم القدس 9195015
هاتف: 02-6753407 / فاكس: 02-5669855
البريد الإلكتروني: vadatb@knesset.gov.il / الموقع: bechirot.gov.il

החוקתי הרם של הזכות לבחור ולהיבחר", כי העילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית תקום רק "בעקבות פגיעה במאפיינים 'הגרעיניים-המינימליים' אשר מעצבים את הגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית" (ע"ב 6668/22 בל"ד – ברית לאומית דמוקרטית נ' ועדת הבחירות המרכזית לבחירות לכנסת ה-25, פסקה 3 לפסק הדין של הנשיאה חיות (9.10.2022)). אותם מאפיינים הנוגעים למדינה הדמוקרטית "מבוססים על הכרה בריבונות העם המתבטאת בבחירות חופשיות ושוות, הכרה בגרעין של זכויות אדם, ובהן כבוד ושוויון, קיום הפרדת רשויות, שלטון החוק ורשות שופטת עצמאית" (פ"ר 1/25 ועדת החקירה האזרחית – ועדת העם בע"מ נ' רשימת הליכוד, פסקה 3 (21.9.2022)). טענות המבקשים – אינן באות, אפילו לא בדוחק, בקהלם של מאפיינים אלו. טענה לפגם ברישום וטענות למעשי הונאה, לכל הפחות אלו שתוארו בבקשה שלפניי, רחוקות מאוד ממקרי הליבה של פגיעה במאפיינים הדמוקרטיים של המדינה; למעט טענה כללית לגבי ציפור הנפש של הדמוקרטיה, לא הוסבר כיצד מקרה זה מתקשר אליהם.

3. הבקשה נדחית אפוא על הסף, מאחר שאינה מגלה עילה שבדין.

ניתנה היום, ג' בתשרי התשפ"ז (14 בספטמבר 2026).

נעם סולברג, שופט

המשנה לנשיא בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-26